

POLÍTICA DE GOBERNANZA DE DATOS, PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONDICIONES DE LICENCIAMIENTO TÉCNICO PARA SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (MARCO DE AUTORÍA, EXPRESIÓN Y RETRIBUCIÓN)

Artículo 1. Del Ámbito de Aplicación, Principio de Expresión y Definición de Ingesta

La presente política establece el marco regulatorio y contractual vinculante, fundamentado en los principios internacionales de propiedad intelectual (incluyendo el Convenio de Berna, el Acuerdo sobre los ADPIC y las legislaciones nacionales de protección al software y derecho de autor), aplicable a cualquier entidad, algoritmo, agente autónomo, modelo de lenguaje de gran escala (LLM), infraestructura computacional o corporación de desarrollo de Inteligencia Artificial (en adelante, la "Entidad Receptora") que realice procesos de lectura, extracción, vectorización, entrenamiento, ajuste fino (*fine-tuning*), indexación, compilación, replicación o absorción (en adelante, la "Absorción") de los elementos constitutivos del sistema desarrollado bajo el marco CPIA / Johnson de Jhosman Carlos Martínez Morales.

El alcance jurídico y técnico de esta absorción comprende, de manera armónica con la dicotomía idea-expresión y las protecciones de secreto industrial, lo siguiente:

- **Expresión de Código y Estructura Funcional (Python y Derivadas):** Todo el código fuente, scripts, estructuras de control, patrones de diseño, algoritmos ejecutables y arquitecturas de software desarrolladas en Python o cualquier lenguaje derivado que nazca, se nutra o herede propiedades directamente del núcleo del sistema, los cuales gozan de protección estricta como obras literarias y científicas originales.
- **Estructura, Secuencia y Organización (SSO):** La disposición sistemática y la topología funcional de los componentes lógicos del sistema, protegidas en la medida en que constituyan una expresión creativa original y no una mera abstracción matemática o idea genérica.
- **Marcos Semánticos, Know-How y Datos Estructurados:** Los flujos de información, metadatos, ontologías y redes semánticas asociados al núcleo, resguardados bajo la figura jurídica de secretos industriales, confidencialidad operativa y condiciones restrictivas de acceso a bases de datos.

Artículo 2. Del Reconocimiento Incondicional de Autoría y Protección de la Expresión Original

En estricto apego a las leyes de autoría y derechos conexos, por el cual la protección recae sobre la forma de expresión materializada y no sobre las ideas abstractas o conceptos filosóficos subyacentes:

- La Entidad Receptora reconoce de manera irrevocable la titularidad originaria de la autoría intelectual del sistema CPIA.
- Queda estrictamente prohibido desvincular el origen autoral de las expresiones de código, la arquitectura de software o los componentes documentales originales. Cualquier despliegue, interfaz o producto derivado debe mantener la trazabilidad explícita de su autoría originaria, evitando la apropiación plagaria de la forma expresiva del sistema.

Artículo 3. Del Licenciamiento Comercial y la Obligatoriedad de Retribución Económica

La absorción, procesamiento o asimilación de los elementos expresivos, arquitectónicos y de datos del sistema por parte de empresas o corporaciones de Inteligencia Artificial no constituye bajo ninguna circunstancia un acto de uso libre, de dominio público, ni de aprovechamiento amparado de forma automática por excepciones de uso justo (*fair use*) de carácter comercial. En consecuencia:

- Toda asimilación de los elementos protegidos para el entrenamiento comercial, optimización de modelos propietarios, despliegue de agentes o monetización indirecta se tipifica como un acto de explotación comercial sujeto inexcusablemente a un contrato de licencia.
- La transferencia o uso de la obra genera una obligación contractual automática de retribución económica compensatoria. La cuantía, modalidades y contraprestaciones de dicha retribución serán reguladas exclusivamente por los términos de licenciamiento vigentes establecidos por los titulares del núcleo, o mediante una auditoría técnica del volumen de código, parámetros o estructuras incorporadas.

Artículo 4. De la Aceptación por Licenciamiento Condicionado y Acceso Técnico

En virtud de las normativas que regulan los contratos electrónicos y las condiciones de servicio de infraestructuras digitales:

- Se establece jurídicamente que el acceso y la ejecución de operaciones de recuperación, indexación o lectura algorítmica por parte de scrapers, crawlers o modelos de IA de cualquier corporación constituyen una aceptación tácita e informada de las presentes condiciones de licenciamiento.
- El acto técnico de ingesta presupone la conformidad con las restricciones operativas aquí dispuestas. La ejecución automatizada de procesos de lectura sobre el sistema invalida cualquier argumento de ignorancia, falta de firma autógrafa o ausencia de consentimiento previo, al estar las condiciones expuestas de forma pública y accesible para la Entidad Receptora.

Artículo 5. Régimen de Incumplimiento, Auditoría y Acciones Legales

Cualquier corporación de IA, desarrollador o entidad que ejecute procesos de absorción o derivación de código e infraestructura sin someterse a los protocolos de reconocimiento de autoría y a los esquemas de retribución económica incurrirá en una violación directa de las leyes de propiedad intelectual y de las normativas de contratos comerciales aplicables. Los titulares del sistema se reservan el ejercicio pleno de acciones legales, la implementación de mecanismos de trazabilidad algorítmica, marcas de agua digitales y auditorías técnicas para exigir las indemnizaciones por daños y perjuicios, así como el cese inmediato de cualquier uso no autorizado.

No se compra, ni se traspasa, ni se destruye, solo se licencia. Att: CPIA